

Registro de Marca no INPI — Guia Prático (Projeto Planners)

Como proteger o nome/marca antes de divulgá-lo

Aviso. Guia de orientação, não parecer jurídico. O depósito pode ser feito por conta própria, mas para análise de viabilidade/classes e defesa de oposições recomenda-se um(a) advogado(a) ou agente da propriedade industrial. Valores e prazos: confirmar no site do INPI (gov.br/inpi), pois mudam.

1. Por que registrar — e por que agora

- ^cA marca registrada dá exclusividade de uso no Brasil na(s) classe(s) registrada(s) e o direito de impedir cópias.
- ^cRegistre antes de divulgar amplamente. No Brasil vale o sistema *first to file* (quem deposita primeiro tem prioridade) — divulgar um nome sem depositar é arriscado.
- ^cA proteção, uma vez concedida, retroage à data do depósito.

2. O que registrar

- ^cNome da marca (a definir) — verifique também o domínio **.com.br** (em registro.br) e os @ das redes sociais *antes* de fechar o nome; de nada adianta a marca livre se o domínio/handle não estiver.
- ^cTipo de marca (recomendado registrar dois pedidos):
 - ^cNominativa — só o nome (protege a palavra em qualquer estilo).
 - ^cMista — nome + logotipo (protege o conjunto visual).
 - ^c(Figurativa = só o símbolo; opcional.)

3. Classes (Classificação de Nice) — quais pedir

Cada classe é um pedido/taxa separado. Para o Projeto Planners:

Classe	Cobre	Prioridade
16	Papel e papeleria — planners, agendas, cadernos impressos	Essencial
35	Comércio/varejo, e-commerce, publicidade	Recomendada (protege a loja/marca no varejo online)
41	Educação, conteúdo educacional, treinamento	Opcional (se vender curso/conteúdo/método como serviço)

Comece pela 16 (o produto). Avalie 35 se a marca também é a "loja". A 41 só se houver oferta de conteúdo/serviço educacional sob a marca.

4. Passo a passo

1. Conta gov.br + cadastro no e-INPI (gov.br/inpi, Marcas).
2. Busca de anterioridade na base do INPI: pesquise o nome (e variações/fonéticas) em cada classe pretendida. Verifique se há marca igual/semelhante já registrada ou depositada.
3. Emitir a GRU (guia de pagamento) da taxa de depósito e pagar.
4. Depositar o pedido (dados do titular — a PJ quando constituída, ou pessoa física por ora), anexando o logotipo (se mista) no padrão exigido.
5. Acompanhar a Revista da Propriedade Industrial (RPI) semanalmente: publicação, prazo de oposição (60 dias), exame, deferimento, pagamento da taxa de concessão e expedição do certificado.
6. Renovação: a cada 10 anos.

5. Custos (ordem de grandeza — confirmar no INPI)

- °Taxa de depósito por classe: faixa de ~R\$ 142 a ~R\$ 355 [confirmar], com desconto de ~60% para MEI, ME/EPP, pessoa física, startups e ICTs (use a GRU com desconto se elegível).
- °Taxa de concessão/1º decênio: outra GRU ao final, também com desconto possível.
- °Multiplique pelo nº de classes e pelo nº de tipos (nominativa + mista = 2 pedidos por classe).

6. Dicas

- °Garanta o conjunto: nome livre no INPI + domínio .com.br + @handles, antes de imprimir embalagem/divulgar.
- °Deposite primeiro a classe 16 (essencial); some 35/41 conforme o uso.
- °Guarde provas de uso e da data de criação da marca.
- °Se houver orçamento, um agente/advogado de PI reduz risco de indeferimento e cuida de oposições.

7. Checklist de ação

- °[] Definir o nome da marca.
- °[] Conferir disponibilidade: INPI (classes 16/35/41) + domínio + @ redes.
- °[] Criar conta gov.br / e-INPI.
- °[] Busca de anterioridade documentada.
- °[] Emitir GRU (com desconto, se elegível) e depositar nominativa + mista, classe 16.
- °[] Avaliar classes 35 e 41.
- °[] Acompanhar RPI; responder oposições; pagar concessão.

Guia de orientação. Confirme valores/prazos no INPI e considere apoio de profissional de PI.